ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈ យូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាព ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

២.២.៥. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈយូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

១. ការទទួលស្គាល់ពួកចលនាឧទ្ទាម

ការទទួលស្គាល់ចលនាពួកឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរជាទូទៅលុះត្រាតែមានចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរមានលក្ខណៈដូចតទៅៈ
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមិនមានលក្ខណៈដូចជាចោរព្រៃឬចោរសមុទ្រ
ចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរត្រូវមានឆន្ទៈគោរពនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិ ឬច្បាប់អន្តរជាតិ

ឧទាហរណ៍ ត្រូវគោរព អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីបែបបទនៃការធ្វើសង្គ្រាមដូចជា

- ✓ មិនប្រើប្រាស់អាវុធមហាយង់ខ្នង ដូចជាឧស្ម័នពុលអាវុធមេរោគ និងអាវុធជីវសាស្ត្រ ហើយនិងអាវុធគីមីអាវុធប្រល័យលោក
- ✓ មិនសម្លាប់មនុស្សចាស់ជរាកុមារា កុមារី ហើយនឹងជនស៊ីវិល ដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួន
- ✓ មិនត្រូវបាញ់ទៅលើរថយន្ត ដែលមានជំនួយមនុស្សធម៌ជាដាច់ខាត

៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិតលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយ ហើយចរិតលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង។

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ចំណុចផ្ដើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានៈ

១. សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និង ដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិករដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែម នឹងកែតម្រូវលើសេចក្ដីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬ សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា។

២. ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

៣. គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

៤. សេចក្ដីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថាៈ

ក. រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្ដារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្ដារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ យើងចោទជា បញ្ហាថាហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ? ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ។

ទី១រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅ គឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជា ធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយបង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរព និងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះ ដែរ។

ទី២សន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិទើបអាចក្លាយទៅ ជាបទដ្ឋានមួយសម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិហត្ថលេខី។

ទី៣សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬ នាមករណ៍របស់វា

ឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

- ពីធីសារដើម្បីកាពាសន្ធិសញ្ញាវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

២. លិខិតដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ។

៣.ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិកច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃ(ពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងប្រភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនៅជិតសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀតហើយក៏មិនមែននូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថារាល់សន្ធសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជីវិត អន្តរជាតិនោះទេ ឧទាហរណ៍ៈសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាតចោលនៅការរើងសអើងប្រឆាំង និង ស្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីទិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះសំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្រ្តីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិគឺទំនៀមទម្លាប់។នៅមុនសង្រាមលោកលើកទី១ឆ្នាំ១៩១៧-១៩១៨និងលើកទី២ ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃនីតិអន្តជាតិសារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិ ច្រើនទទួលស្គាល់ព្រមថាជាច្បាប់។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ សំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងមូលមានសេចក្តីថ្លែងការជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ សេចក្តីប្រកាសនីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង ។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពិការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានានិង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែល។ នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់ រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋ ក្នុងទំនាក់

ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តសាស្ត្របានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិជាអន្តរជាតិដែលព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយមដែលប្រកាន់យកថាជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។
មានពីកត្តាដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺៈ

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។
ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថាជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

ក. គោលការណ៍ នៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ កកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ធាតុផ្សំនានា ដូចជាៈ

ទី១ ថេរៈវេលាយូរអង្វែង
ទី២ ឯកសណ្ឋាន និងស្ថេរភាព
ទី៣ ឱកាសការណ៍ នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ទី៤ មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់

ប្រការទាំងនេះទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានាទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅៈ

-ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាទូទៅ ដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។
-គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

-សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។
ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តឬជាតិ។

ខ. គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រាទី៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈ តុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជនមានអារ្យធម៌ ។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍ៈគោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាលចំពោះឃាតករឬការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

ក. គោលការណ៍សុច្ឆនៈ

ខ. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

គ. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញតិ

ឃ. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

ង. គោលការណ៍សភាព និង មនសិការ

ច. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួមហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងការវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឬសមអាង ដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

គ. សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឬសាលាក្តីមជ្ឈត្តការនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌តសមរយៈតុលាការ អន្តជាតិក្តី ឬតាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរ ជាតិ ។

ឧទាហរណ៍ៈ សេចក្តីសម្រេចនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀម ទម្លាប់មួយហើយដែលមានន័យស្មើ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទ បញ្ញត្តិណាដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូលហើយសាលាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់ តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរ ជាតិគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃ លក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅ ដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋ ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេជាពិសេសចំពោះឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈ ជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោមមាត្រា ៩៤ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តធម៌អន្តរជាតិ ។

ឃ. ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្ត ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំ

ជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាមរយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺៈ

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការ

ពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០។

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា** Sandinista ។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាកលេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀត ពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការរាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។ នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុង

សម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន Reagan ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលេខ១៧ NSDD17 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា ។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅកាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិកផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានប្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្រ្តសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេច ឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាបានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌ័រ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកលោក ស្តេបេល Stephen S Chwebel មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគូបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហដែលមិនអាចរំលោភបានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកនៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទារណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុកាអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។ មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា ។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្តល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក. អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ. សេចក្តីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្តីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។

ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និង តាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ

គ. តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ G-20 បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ Toronto ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូល

នេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានជាមូល និធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា Fund Muskoka ។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្ដី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្ដី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្ដីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅរវាងឆ្នាំ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៥។

ក្រុមបណ្ដាប្រទេសហ្សេ ២០ (G-២០)

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន៧០%នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្ដីប្រកាសមួយដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្ដីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្ដីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្ដីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណេ ហ្ស៊ុយអេឡា។

ក. ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យ

ខ. ការវិនិច្ឆ័យ

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន ផៀលអារប័រ នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចាប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពាទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

គ. ការអនុវត្តន៍

ឃ. ការវាយប្រហារ

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗ ដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជ៉ូជី ណាហ្គុយម៉ូ Chuichi Nagumo និងលោកលីសស្លូរ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ Is oroku yamamoto។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀត ត្រូវបានខូចខាត កង

យោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយ សង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវា ដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថា រដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត Osnabruck ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ Munster ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ the Holy Roman Empireនិងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ផ្តើមចេញជាលទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញានេះ គឺជាសន្និសីទការទូតទំនើបមួយ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគំនិតនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាលដោយឈរនៅលើទស្សនាទានរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ (អធិបតេយ្យ)

ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិ-រដ្ឋអធិបតេយ្យដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ។

អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងវ៉េស្តផលឡានេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅៈ

ទី១ គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោគវាសនាដោយខ្លួនឯង ។

ទី២ គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព ។

ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាង:

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។

៣.២.១. វិធានការផ្លូវច្បាប់

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខណ្ឌបី

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ សន្តិសុខរួម ។

គ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាព Uniting Peace" resolution-A/RES/377 ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា (ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ)

ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬមានសកម្មឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវ៉េតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវ សេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។

ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថា ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ក. វិធានការចំចាច់

ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាងគឺ

១.ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ។

២. ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រា១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។

៣. អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែនដោយសំអាងថាជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថាដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូស្តរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។

ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការបង្ខិតបង្ខំ

ដោះស្រាយជម្លោះ

បទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាន់យកវិធានការមួយចំនួនដូចតទៅៈ

៣.២.២. ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី

ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពចំពោះរដ្ឋមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការនេះក៏កើតចេញបន្ទាប់ពីវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ហើយក៏មានចរិតជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំផងដែរ ដើម្បីគាបសង្កត់រដ្ឋដែលជាប់ពិរុទ្ធ ឱ្យវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពសន្តិភាពវិញ ។ នៅជំពូកទី៧ នៃ ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងពីអំពើ ធ្វើឱ្យប្រេះឆាដល់សន្តិភាព និង សកម្មភាពរាតត្បាត កាលណាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនិងសន្តិភាពនៅក្នុងនោះគឺ ៖

ក. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសង្កេតឃើញថា បើមានបទគំរាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព មានសកម្មភាពធ្វើឱ្យខូចដល់សន្តិភាព ឬ មានអំពើរាតត្បាតណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវធ្វើសេចក្តី

ព្រមាន ឬ សេចក្តីសម្រេចថា នឹងត្រូវចាត់វិធានការរបៀបណា ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៤១ និង ៤២ ដើម្បីថែរក្សា ឬ ស្តាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦១។

ខ. ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យស្ថានការណ៍មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងបាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុននឹងធ្វើសេចក្តីព្រមាន ឬ សម្រេចវិធានការទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៣៩ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញភាគីទាំងឡាយឱ្យអនុលោមតាមវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ ឬ ជាការគាប់ប្រសើរ។ វិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះមិនអាចសម្រេចដោយឥតគិតពិចារណាបានទេ នូវសិទ្ធិនៃការប្រកាន់ ឬ ឥរិយាបទនៃបណ្តារដ្ឋជាភាគីទាំងឡាយ ហើយប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមវិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគិតដល់ការមិនអនុវត្តតាមនេះ ៦២។

គ. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចសម្រេចនូវវិធានការរបៀបណា ដែលមិនចូលទៅក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធា និងត្រូវយកវិធានការនេះមកប្រតិបត្តិ ដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនមានលទ្ធផលឡើង។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញសមាជិកទាំងឡាយនៃសហប្រជាជាតិ ឱ្យអនុវត្តវិធានការនោះ ដែលអាចមានការអាក់ខានទាំងស្រុង ឬ ភាគខ្លះនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងគមនាគមន៍ អយស្ម័យយាន ខាងសមុទ្រ ខាងអាកាស ខាងប្រៃសណីយ៍ ខាងទូរលេខ ខាងវិទ្យុ អគ្គិសនី និងវិស័យគមនាគមន៍ដទៃទៀត ព្រមទាំងការផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងផ្លូវទូតទៀតផង៦៣។

ង. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ឃើញថា វិធានការដែលបានចែងក្នុងក្នុងមាត្រា៤១មានសភាពហាក់ដូចជាមិនពេញលេញ ឬ ក៏មានសភាពបែបណា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចប្រើកម្លាំងយោធាខាងជើងទឹក អាកាស ឬ កងកម្លាំងជើងគោក ដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សា ឬស្តាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦៤។

ដូច្នេះ វិធានការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធីមានចរិតមិនហួសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិខាងលើនេះទេ។

៣.២.៣. វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាសកម្មភាពប្រឆាំងដោយស្របច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអមិត្តដោយចេតនារបស់រដ្ឋមួយទៀត។ វិធានការរបៀបនេះត្រូវបានរដ្ឋជាច្រើនបានអនុវត្តកន្លងមក។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាការបណ្តេញអ្នកការទូតទៅវិញទៅមក ការដាក់កម្រិតលើការចេញចូលនៃជនបរទេសណាដែលធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋ។ ដោយយោងទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត មាត្រា៩ បានចែងថា រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពេលណាក៏ដោយ អាចចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋការទូតណា ដែលមិនបានគោរព និងបំពានទៅលើវប្បធម៌ ប្រពៃណី ច្បាប់ទម្លាប់

របស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះ ថាជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ករណីលោក យីត វ៉ល់ហេម អតីតអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាប្រធានធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីស និងភរិយារបស់លោក ត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រសិទ្ធនាមថា ជនដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា បានដឹងបានឮអំពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនៃរបបណាស៊ីនិយមអាល្លឺម៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អូទ្រីស ហើយលោក យីត វ៉ល់ហេម មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យតុលាការអន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ នៅឆ្នាំ២០០៨ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូលីវី អេវ៉ូ ម៉ូរ៉ាល់ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ Phillip Goldberg ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារឯកអគ្គរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ បានរួមគំនិតធ្វើការប្រឆាំងនិងរូបលោក និងបានគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីទៀតផង។ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនិងការបណ្ដេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ហ្វីលីពិន ហ្គោលប៊ែរ នេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេហ្សុយអេឡា ហុយហ្គោ ហ្សាវេ Hugo Chavez ក៏បានប្រកាសឱ្យគេដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក ប៉ាទ្រីក ឌុយឌី Patrick D. Duddy ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់លោក ក៏ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ដែរ ដោយសារតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសបូលីវី ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរូបលោក។ ឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្រទេសស៊ែប បានបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូ និងសាធារណរដ្ឋ ម៉ាសេដូនី ចេញពីប្រទេស អាស្រ័យដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃទឹកដីកូសូវ៉ូ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ប្រទេសនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យទឹកដីកូសូវ៉ូ។

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការផ្ចាញ់តប ជាវិធានកាបង្ខិតបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបអំពើរបស់រដ្ឋមួយទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពឱ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដើម ដើម្បីឱ្យរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះដកថយ ឬសងនូវកំហុតខាតទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ វិធានការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលឈ្លានពានគេ ឬ តាមរយៈវិធានការឱ្យឃាត់ខ្លួនជនជាតិរបស់រដ្ឋនោះជាដើម។

យើងលើកយកឧទាហរណ៍មួយ ចំពោះដែលករណីដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការទំលាក់គ្រាប់បែកទៅលើចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៦ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ចំពោះ ជនជាតិលីប៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកន្លែងកម្សាន្តច្រៀងរាំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលបណ្ដាលឱ្យកងទ័ពអាមេរិកទទួលរងរបួសចំនួន ៥០នាក់។ សកម្មសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ក៏បានក្លាយទៅជាអធិករណ៍មួយនៃនីតិអន្តរជាតិ។ យោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ តុលាការរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ចេញនូវលក្ខខ័ណ្ឌបី សម្រាប់ធម្មានុរូបភាព ភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវការច្បាប់៖

ទី១ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ដែលមានចរិតខុសច្បាប់ អាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែវិធានការទាំងនោះ មានមូលដ្ឋានផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនដែលជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិ។

ទី២ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទាមទារសំណងជួសជុលមិនបានទទួលជោគជ័យ។ កត្តានេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំង ដែលមានចរិតត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើលទ្ធភាពនៃការទទួលសំណងជួសជុលតាមរយៈមធ្យោបាយដទៃ ទទួលបរាជ័យ។

ទី៣ វិធានការដែលបានអនុម័តយក ត្រូវតែគិតគូរផងដែលទៅនឹង បញ្ហាការរងរបួស ការខូចខាត ឬការបង្កហេតុដែលចេញមកពីវិធានការនោះ។

៣.២.៤. ការធ្វើអន្តរាគមន៍

ជាទូទៅ ពាក្យ "អន្តរាគមន៍" បង្ហាញឱ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋមួយទៅរដ្ឋដទៃ។ ក្នុងន័យពិសេសដោយឡែក អន្តរាគមន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកដែលមានចរិតដាច់ខាតមួយ ។

អន្តរាគមន៍ដាច់ខាតមានប្រភេទដូចតទៅ៖

១. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងភាគីដែលទាក់ទិនទៅនឹងជម្លោះនៃរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត ក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ឬ ក្រុមបះបោរ។

២. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយជ្រៀតជ្រែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋដទៃទៀតជាទូទៅមានចរិតប្រទូសរ៉ាយ។

៣. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយដាក់ទណ្ឌកម្ម មានន័យថាជាមធ្យោបាយដែលប្រកាន់យកដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីជាវិធានការផ្ចាញ់តបចំពោះរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តខុស។

ជាទូទៅ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ អន្តរាគមន៍ដាច់ខាតត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការដោះស្រាយជម្លោះតាមរយៈមធ្យោបាយសន្ទានកម្ម៦៥ ឬ មធ្យោបាយការទូត ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ មធ្យោបាយរបៀបនេះអាចឈានទៅដល់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គឺកត្តានេះហើយ ទើបនៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៥ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ២១៣១ មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ហើយនិងការគាំពារនូវឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងនោះទៀតផង។ (សូមមើលអត្ថបទប្រែសម្រួលស្តីពីសេចក្តីប្រកាសនេះ)

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៣ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះរកមធ្យោបាយនានា ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី ពីបទគាំទ្រអំពើភេរវកម្ម។ សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំ

ទ្រ ៣៩៨ ទល់នឹង ៣ សម្លេងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការទូត និងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី។ ជម្រើសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសនេះ រួមមានវិធានការមួយចំនួន គឺការកំហិតការនាំចេញ និងវិនិយោគទុនសាជីវកម្មរបស់អាមេរិកបន្ថយតំណាងការទូតរបស់អាមេរិក ការដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរចំពោះមន្ត្រីទូតនៃប្រទេសស៊ីរី ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសស៊ីរី ដែលមានទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតសិទ្ធិហោះហើរចំពោះយន្តហោះរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយមានសម្លេងចំនួន៩៩ ដើម្បីគាំទ្រវិធានច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ចំណែកឯសភាតំណាងរាស្ត្រក៏បានអនុម័តនូវសម្លេងគាំទ្រដូចគ្នាដែរ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ៤០៨ ទល់នឹង៨សម្លេងប្រឆាំង។ វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ថែមពីលើអត្ថបទច្បាប់ដែលបាន អនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ដោយរួមទាំងអត្ថបទច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ អ្នកច្បាប់ភាគច្រើនមើលឃើញថា វិធានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប មានចរិតធ្ងន់ធ្ងរជាងវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀត។ វិធានការទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ គឺដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ វិធានការទណ្ឌកម្មនោះរួមមាន ទីមួយការចាត់វិធានការធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅកាន់ប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ង់។ ទី២ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែរជួយផលិត និងតម្លើងសកម្មភាពក្នុងការចម្រាញ់ប្រេង នៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ង់។ ទី៣ ហាមឃាត់ ចំពោះបណ្តាសហគ្រាសបរទេសនានា ដែរជាប់ទាក់ទងទៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ ជាពិសេសនៅលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដោយរួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិទៀតផង។ ទី ៤ ចំពោះជនជាតិអ៊ីរ៉ង ទាំងឡាយណា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការបំពានសិទ្ធមនុស្ស គឺហាមមិនឱ្យធ្វើការទៅបរទេសពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិច ។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ងធ្លាប់ទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិច និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ឧទារហណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍ ដែរនិស្សិតអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ងចាប់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិចចំនួន៥២ នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង ហើយដែលចំណាប់ខ្មាំងនោះមានរយះពេល ៤៤៤ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ១៩៧៩ ដល់ថ្ងៃ ២០ មករា ១៩៨១ នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេចរិកនៅទីក្រុងតេហរ៉ង តែម្តង។ នៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង នៅបរទេសដោយរួមមានប្រាក់តម្កល់ទុលនៅធនាគារជាមាស និងកម្មសិទ្ធទ្រព្យធនផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង ចំនួនដល់ទៅ១០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ។

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៤ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនិង ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ម្តងទៀត នៅក្នុងនោះរួមទាំងហាមប្រាមការលក់គ្រឿងសព្វាវុធទាំងអស់របស់អាមេរិកទៅឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ រាំងខ្ទប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដោយរួមទាំងវិធានការហាមប្រាមមិនឱ្យនាំផលិតផលទំនិញ ទាំងការនាំចេញនាំចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង ។ វិធានទណ្ឌកម្មនេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងសកម្មភាពទន្រ្ទានកាន់កាប់ទឹកដីរបសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ា ពិសេសតាមរយៈប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៥ លោកប្រធានាធិបតិសហរដ្ឋអាមេរិក បិលក្លីនតុន បានធ្វើនិទ្ទវាសណ៏ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដោយហាមប្រាមរាល់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម និងផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ។

មកដល់ឆ្នាំ១៩៩៦ ព្រិទ្ធសភាអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោត ទៅលើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំង និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងប្រទេសលីប៊ីរួមគ្នា។ យោងតាមច្បាប់នេះ រាល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបរទេសទាំងអស់ត្រូវហាមមិនឱ្យដាក់ទុនវិនិយោកខាងវិស័យប្រេងកាតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗបម្រុងដាក់ទុនចំនួន ជាង២០លានដុល្លា អាមេរិក។ នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ក្រុមព្រឹក្សា សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាន អនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ ១២-២ ស្តីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីម្តងទៀតចំពោះ ប្រអទេសអ៊ីរ៉ង ដើម្បីរាំងកុំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ងបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ងនេះ មិនបានប៉ះពាល់ ឬឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ងឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់ទេដែលជាជនរងគ្រោះ។ ឧទាហរណ៍ដោយសារវិធានការទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះ ទើបរយៈពេល២៥ឆ្នាំកន្លងទៅមានយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលចំនួន១៩ គ្រឿងបានជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយ ហើយអ្នកដំណើរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន ១៥០០នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ។

ចំណែកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឱ្យបង្ហាញពីឥរិយាបថរឹងរូសចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួន ដោយសារតែមូលហេតុកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង ដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមច្បាប់ទណ្ឌកម្មបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ក្រុមហ៊ុន ឬពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង ឬ ជាមួយធនាគារនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង និងស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក ។

លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ ម៉ាម៉ូត អាម៉ាឌីនយ៉ាត បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ ជាការពិតជាមជ្ឈឹដ្ឋានអ្នកដឹកនាំអាមេរិក បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួនឯងវិញទេ ពីព្រោះគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ដែលកំពុងតែកើនឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ជាមួយប្រទេសដទៃទៀត។ លោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ងបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ងអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេង និង ឧស្ម័នរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ពីព្រោះប្រទេសអ៊ីរ៉ងមានធនធានប្រេង និងឧស្ម័នជាប់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ២ នៅក្នុងពិភពលោក ហើយអាចផលិតប្រេង និងឧស្ម័នបានពី ២០ ទៅ៣០ លានលីត្រនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ហើយរក្សាទុកពាក់កណ្តាលដោយមិនធ្វើការ

ខូចដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឡើយ។ សូមបញ្ជាក់ផងទៀតថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្វីត្បិតតែជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតឆៅក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចម្រាញ់ប្រេងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបផ្លិតផលិតផលដែលបានចម្រាញ់រួចប្រមាណជា ៤០% នៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បានពីការនាំមកពីបរទេស។ ការហាមឃាត់ការលក់ប្រេងទៅឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នេះមានការបែងចែកនៅក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែរ ក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីសំណាក់ប្រទេសចិន អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដកវិធានការចេញទៅវិញដែរ។ រីឯទណ្ឌកម្មឯកតោភាគី ដែលបានអនុម័តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិសាស្ត្ររួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាលសម្ព័ន្ធមិត្តរួមមានប្រទេសកាណាដា ប្រទេសអូស្ត្រាលី សហភាពអ៊ឺរ៉ុប ដែល ព្រមព្រៀងគ្នាថា និងអនុម័តទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រៅវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ប្រការបឱ្យនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុយប្រេង មួយចំនួននៅអ៊ឺរ៉ុប ដូចជាក្រុមហ៊ុនតូតាល់របស់ប្រទេសបារាំងបានប្រកាសថា និងបញ្ចប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស្របតាមវិធានការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសនៅអ៊ឺរ៉ុប ។

ចំពោះការចរចារឡើងវិញស្តីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ លោកម៉ាម៉ូត អាម៉ាឌីនយ៉ាត បានដាក់លក្ខខ័ណ្ឌចំនួន៣ នៅបណ្តាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនិងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គឺ១ ភាគីទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់បំភ្លឺនូវជំហររបស់ខ្លួន ស្តីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ ទី២ ភាគីទាំងឡាយត្រូវប្រការអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនចំពោះ សន្ធិសញ្ញាហាមប្រាមការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងទី៣ ភាគីទាំងឡាយត្រូវមានបំណងផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចារទោះភាគីនោះជាមិត្ត ឬជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយ ។

ប៉ុន្តែវិធានការមានទណ្ឌកម្មនេះអ្នកវិភាគស្ថានការណ៍នយោបាយនៅ ក្នុងតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ាជឿជាក់ប្រាកដថាក្នុងចិត្តណាស់ថា គោលបំណងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គឺចង់ក្លាយជាមហាអំណាចនៅតំបន់ដើមបូព៌ា និងបជ្ឈឹមបូព៌ាជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់និងឥទ្ធិពលនិងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយមធ្យាបាយមានតែមួយគត់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនេះ គឺពង្រីកនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដប្រជា

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសផ្តាច់ទំនាក់ទំនងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងបានបិទចរាចរណ៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដើម្បីជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល ទៅនឹងការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំង របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១០។ វិធានការនេះត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិច។ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង លី ម៉ុយងបាក់ (Lee myung-bak) បានទាមទារឱ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការបាញ់ពន្លិចនាវា

ចម្បាំង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១០ ហើយព្រមានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា វាយតបតភ្លាមៗ ប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើសកម្មភាពរបៀបនេះ នាពេលអនាគត។ នៅក្នុងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងដែនទឹករបស់គេគឺមានន័យស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសនោះ។ គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងបំណែកនៃនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គេបានរកឃើញជាតិផ្ទុះម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងមីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹក ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយជាញឹកញាប់តែងតែនាំចេញទៅលក់នៅឯបរទេស។ ម្យ៉ាងទៀត គេបានរកឃើញបំណែកមីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹកដែលមានស្នាមអក្សរដែលអាចឱ្យគេសន្និដ្ឋានបានថា ជាមីស៊ីលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននីតិអន្តរជាតិ ពិតណាស់ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែមានជម្រើសសមស្របមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ក្នុងនោះរួមមានទាំងមធ្យោបាយយោធាផង។ បច្ចុប្បន្ន កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការហ្វឹកហាត់ និងមានគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបៗ ថែមទាំងមានកងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចំនួនដល់ទៅ៣០.០០០ នាក់ទៀត ប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយល់ដឹងពិតប្រាកដណាស់ថា ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាសកម្មភាពមួយដែលប្រថុយប្រថានបំផុតពីព្រោះនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន ទាំងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាជន បញ្ហាសំខាន់គឺការរីកចម្រើនខាង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េម្តងទៀត កំហូចខាតដ៏ធំមួយប្រាកដជានឹងមានទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននៃនីតិអន្តរជាតិ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឱ្យថ្កោលទោស និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ប៉ុន្តែក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូង ដឹងយ៉ាងប្រាកដណាស់ថា នៅពីក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសចិនគឺជា សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរ។ ប្រទេសចិនទៀតសោត ក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលមានសិទ្ធវ៉េតូ។ មានហេតុផលជាច្រើន ដែលមជ្ឈដ្ឋាននីតិវិទូអន្តរជាតិកត់សម្គាល់ (សិទ្ធជំទាស់ពិសេស) អំពីជំហររបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំពោះវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ទី១ ក្រោយពីនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ទុះលិច បណ្តាលឱ្យនាវិកកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន ៤៦នាក់ បានបាត់បង់ជីវិត ប្រទេសចិនបានរក្សាជំហរមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ រហូតរយៈពេលមួយខែក្រោយមក ទើបប្រទេសចិនបានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េនិងប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូង។ ទី២ក្រោយពេលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញភស្តុតាងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននោះ ទាំងប្រទេសជប៉ុន ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិចសុទ្ធតែបានថ្កោលទោស ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគី ត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបថអត់ធ្មត់ កុំប្រកាន់យកវិធានការអ្វីដែលនាំទៅរកជម្លោះដោយអាវុធ។ ដូច្នេះមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំចិនចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថា ការថ្កោលទោស និងការដាក់